



Myndighetsnämnden

2024-10-09

1

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.

Beslutande

Anders Harr	(s), ordförande
Kennet Bäcklund	(v)
Bernt Vikström	(s)
Christina Lövgren	(s)
Martin Nilsson	(c)

Övriga närvarande

Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef
Camilla Grahns, Nämndsekreterare
Monika Hornig-Breitbach, Byggingnspektör

Utses att justera Bernt Vikström

Justeringens plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur 2024-10-09 klockan 13.30

Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 63
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Bernt Vikström</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2024-10-09

Datum då anslaget sattes upp 2024-10-09

Datum då anslaget tas ned 2024-10-31

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggenheten

Underskrift

Camilla Grahns

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-10-09

2

Ärendeförteckning	Mn § 63	Dnr 2024-590	230
	Bygglov – nybyggnad av butik Coop, Spoven 17		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 1

Dnr 2024-590

230

Bygglov – Nybyggnad av butik Coop, Spoven 17

Coop Norrbotten ekonomisk förening ansöker om bygglov för nybyggnad av butik efter totalförstörelse i brand av den gamla butiken.

Den 28 maj 2024 totalförstördes butiken i en brand. Den nya butiken ska anpassas efter dagens riktlinjer och behov och kommer att utformas så att leveranserna blir säkrare och fler parkeringsplatser kan byggas.

Tomten omfattas av detaljplan 25-P01/149 antagen 2001 och ska användas för detaljhandel och bostäder. Högsta antal våningar är angivet som 2,0. Det finns prickmark som ej får bebyggas runt hela den gamla byggnaden. Byggnaden avses placeras delvis på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen. Bygglov kan beviljas om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte, av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Detaljplanen 25-P01/149 är en ändring av detaljplaner från 1961 och 1964 och anpassades till befintliga byggnader utan möjlighet till utökning av byggnadsarean men möjliggjorde fler parkeringsplatser.

Den nya butiken ska byggas bredare för att möjliggöra en säkrare och enklare leverans av varor samt fler parkeringsplatser. Detta innebär att 328 kvm av 2678 kvm byggnadsarea, dvs. 12%, hamnar på prickmark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra fler parkeringsplatser som kommer att behövas med utökning av butiksarean, hamnar ca 217 kvm parkering på mark som inte får användas som parkering. Bestämmelsens syfte var att lämna en fri yta utanför butiken. Även den nya butiken lämnar en fri yta av ca 5 meter mellan entré och parkering eftersom byggnaden blir kortare än den gamla.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av Fasanen 5, Göken 12, Hjorten 1, Spoven 16, Svalan 1, Svalan 4 och Arvidsjaur 6:65 har bedömts vara berörda. Ingen erinran har inkommit.



forts Mn § 56

Dnr 2024-590

230

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31b § plan- och bygglagen, PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: André Jonsson, Forsen AB

Avgiften för bygglov är 24 901,50 kronor och planavgift är 4 326 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

En samlad bedömning är att åtgärden är en sådan avvikelser som bedöms vara nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt och bedöms vara av begränsad omfattning som kan godtas som en liten avvikelse och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglov i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs.

Bilagor:

1. Kallelse till tekniskt samråd
2. Hur man överklagar
3. Ritningar som ingår i beslutet

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2024-10-09

Ordinarie ledamöter:

[illegible]

Ersättare:

[illegible]